InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO

WWW. INDRET.COM

La tradición romanística como criterio exegético del Derecho civil catalán: el plazo para formar inventario a los efectos de detraer la cuarta falcidia

Maurici Pérez Simeón
Facultad de Derecho

328

BARCELONA, ENERO DE 2006

Abstract

La SAP Barcelona de 24 de enero de 2005 acude a la tradición jurídica catalana –en este caso formada íntegramente por la tradición romanística– para determinar el día inicial del plazo para hacer inventario establecido por el art. 199 CDCC a efectos de detraer la cuarta falcidia. El análisis del Derecho romano resulta útil para determinar el momento de la delación de la herencia, una expresión que permanece indefinida en la CDCC pero, por contra, la regulación específica del inventario prevista en el Codex de Justiniano resulta inaplicable como criterio exegético ya que, en este punto, hay una deliberada ruptura entre el Derecho precompilado y la regulación de la CDCC, como también del CS. Estas circunstancias permiten evaluar, partiendo de un caso concreto, los límites dentro de los cuales la tradición jurídica puede operar como criterio interpretativo privilegiado del vigente Derecho civil catalán.

Sumario

1. La tradición histórica como criterio exegético del Derecho civil catalán
2. El caso de la SAP Barcelona de 24 de enero de 2005
3. La procedencia de la detracción de la cuarta falcidia, teniendo en cuenta los valores probados del caudal relicto
4. La argumentación de la Sentencia relativa a la necesidad de inventario
5. La tradición romanística tomada en cuenta por la Sentencia: el momento de la delación en el Derecho romano-justinianeo
6. La formación de inventario a los efectos de la detracción de la cuarta falcidia en el Derecho romano-justinianeo
7. Conclusiones

1. La tradición histórica como criterio exegético del Derecho civil catalán

En el art. 1 de la Compilación[1] (en adelante, CDCC), vigente hasta el día 31 de diciembre de 2003, se confería un valor privilegiado a la tradición jurídica catalana como criterio integrador y exegético del Derecho vigente, por delante de los principios generales del ordenamiento, que tenían reservado un papel complementario. Este valor especial provenía del marco histórico particular en el que se produjo el proceso compilador y también de un fuerte arraigo en Cataluña de las ideas de la escuela histórica alemana.

El art. 111-2 del Codi civil de Catalunya[2], en vigor desde el día 1 de enero de 2004, ha matizado el valor del Derecho histórico como criterio de interpretación e integración del Derecho civil catalán, supeditándolo a los "principios generales" que informan el ordenamiento. Si nos guiamos por el preámbulo (sección II, párrafo 3º), parece que la causa de este nuevo matiz radica en hacer más selectivo el recurso a la tradición jurídica catalana, la cual no podrá ser objeto de "*alegación indiscriminada*". Ya se verá con el tiempo qué se entiende exactamente con esta expresión en la doctrina y en la jurisprudencia, ya que los términos son ambiguos. [3]

Yo creo que la distinción (*discriminatio*) que quiere el Codi consiste en que no se pueda tomar en consideración el Derecho histórico en aquellos casos en los que el legislador muestre una deliberada voluntad de innovar, de manera que la doctrina de la *iuris continuatio*, reconocida expresamente en el citado Preámbulo como principio informador del Derecho civil catalán, no pueda ser nunca un límite a la libertad para establecer normas civiles del Parlamento de Cataluña, dentro de su ámbito competencial.

Por lo tanto, el papel de la tradición jurídica se vería redefinido pero no relegado: la tradición jurídica catalana seguiría teniendo reservado un papel importante en el sistema de fuentes del Derecho civil catalán, si bien su valor sería desigual en función del tradicionalismo que presente cada parcela del Derecho o cada norma concreta.[4] El Derecho histórico mantendría un valor primordial para interpretar e integrar aquellas normas e instituciones que, por voluntad libre del legislador, perpetuasen una tradición pasada, como ocurre con gran parte del Derecho sucesorio

---

[1] Ley 40/1960, de 21 de julio sobre la Compilación del Derecho civil especial de Cataluña (BOE núm. 175, de 22.7.1960). Los artículos citados en el presente trabajo no quedaron afectados por las modificaciones introducidas por la Ley catalana 13/1984 de 20 de marzo (DOGC núm. 420, de 28.3.1984) de manera que es innecesario diferenciar entre el texto originario de la Compilación y el Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña (DOGC núm. 456, de 27.7.1984).

[2] Ley 29/2002, de 30 de diciembre. Primera ley del Código civil de Cataluña (DOGC núm. 3798, 13-01-2003, p. 486; BOE núm. 32, de 06-02-2003, p. 4912).

[3] Sobre el papel de la tradición jurídica catalana en el nuevo Código civil de Cataluña (art. 111-2.2), vid. entre otros José Maria PÉREZ COLLADOS (2004) "La tradición jurídica catalana. Valor de la interpretación y peso de la historia" *AHDE* 74, pp. 139 y ss. y Ferran BADOSA COLL (2003) *Manual de Dret civil català*, Barcelona, pp. 92 y ss.

[4] El nuevo art. 111-2 del Codi Civil de Catalunya permitiría llevar a la práctica con más facilidad que l'art. 1 CDCC la propuesta de Pablo SALVADOR CODERCH (Com. art. 1 CDCC en Ferran BADOSA I COLL, *et al.* (1987), *Comentaris a les reformes del Dret civil de Catalunya*, Vol. 1, Barcelona, p. 72) "[...]*el recurs al dret històric constitueix ara com ara el criteri natural d'interpretació i integració d'un text legal, la Compilació, elaborat tècnicament a partir de la doctrina de la iuris continuatio* [...] *però tampoc no cal estar per les solucions històriques si l'anàlisi de les disposicions de què es tracti palesa la millor adequació al cas d'altres criteris interpretatius*".

o de los Derechos reales. En estos casos debería considerarse a la norma vigente, redactada en forma de artículo, como un epítome capaz de evocar una reflexión jurídica secular, la cual debería ser tomada en consideración a efectos interpretativos y de integración. Al contrario, cuando se pudiese constatar en el legislador una voluntad rupturista con el Derecho precedente, la tradición jurídica debería retirarse ante la decisión del Parlament, sin que sea legítimo subvertir por vía interpretativa la innovación pretendida por el legislador.

Si acogemos esta interpretación del art. 111-2 del Codi civil de Catalunya, el análisis histórico de las normas y de las instituciones civiles mantendría todo su valor, ya que únicamente a partir de un estudio histórico riguroso se podría detectar qué normas siguen una tradición y cuáles son fruto de una deliberada voluntad de innovar. De hecho, la necesidad de discriminar los casos en los que la norma responde a una tradición y aquéllos en los que no, obliga al intérprete a ser especialmente cuidadoso, ya que un incorrecto análisis histórico de una norma podría implicar la toma en consideración de un criterio exegético equivocado.

La necesidad de ser selectivo en la alegación del Derecho histórico puede observarse de forma paradigmática en la SAP Barcelona de 24 de enero de 2005, en la cual se analiza, a la luz de la tradición romanística, la regulación del plazo para formar inventario contenida en el art. 199 CDCC, a los efectos de detraer la cuarta falcidia. Este caso resulta interesante porque, aun tratándose de una institución heredada de la tradición romanística, la Compilación fue más allá de la mera adaptación a la forma articulada del Derecho tradicional, introduciendo importantes innovaciones puntuales que obligan a establecer con máxima precisión los límites en los que resulta aceptable el recurso al Derecho histórico como criterio exegético.

2. El caso de la SAP Barcelona de 24 de enero de 2005

El caso objeto de litigio en la SAP Barcelona, Civil Sec. 1ª, 24.1.2005 (JUR 2005/54679; MP: Enric Alavedra Farrando)[5] es, en esencia, el siguiente: El día 18 de abril de 1980 falleció Don Juan habiendo otorgado su último testamento en fecha 6 de diciembre de 1979. En él el testador había instituido como herederos universales a sus hijos Don Juan y Doña María, fruto de un primer matrimonio del causante, y había legado a favor de su segunda esposa Doña Carmen, de quien no tenía hijos, una casa-almacén propiedad del causante sita en Canet de Mar.

Abierta ya la sucesión, la legataria Doña Carmen demandó a los herederos Don Juan y Doña María alegando que éstos, sin tener poder de representación, habían cancelado una cuenta titularidad de la actora y habían percibido íntegro su saldo de 4.207 €.

Los hijos del causante, Don Juan y Doña María, se opusieron a la demanda y formularon reconvención, solicitando la reducción del legado de la actora por inoficiosidad y, adicionalmente, por detracción de la cuarta falcidia, así como la entrega de 1.803 € que se

[5] El texto íntegro de la resolución también puede consultarse en *Revista Jurídica de Catalunya. Jurisprudència* 2005 (II), p. 349 ss.

hallaban en una cuenta bancaria de la que era titular el causante al abrirse la sucesión y que en fecha 11 de agosto de 1982 habían sido transferidas a otra cuenta de la que era titular Doña Carmen.

Según se desprende de los someros datos que proporciona la Sentencia comentada, el Juzgado que conoció el caso en Primera Instancia estimó parcialmente la demanda de los herederos, condenando a la legataria a ver reducido su legado en un valor de 120,2 € por efecto de la detracción de la cuarta falcidia, absolviendo a la demandada de los demás pedimentos. Este fallo no satisfizo a ninguna de las partes, de modo que ambas recurrieron en apelación ante la Audiencia.

Algunos de los puntos controvertidos en el litigio no presentan apenas interés desde el punto de vista del análisis jurídico del caso, de modo que prescindiremos de un análisis pormenorizado, remitiendo al lector a la Sentencia. Éste es el caso del problema relativo a la titularidad y percepción de los saldos en las cuentas corrientes (FD 4º), que es una cuestión esencialmente fáctica y que depende de la valoración de la prueba practicada. Basta aquí decir que el Tribunal, anulando en parte el fallo de la Sentencia de Primera Instancia, consideró que, efectivamente, la legataria Doña Carmen había retirado los 1.803 €. de la cuenta del causante pero, al constar la entrega de 1202 € a los herederos, limita la condena a los 601 € restantes. Por otro lado, se absuelve a los herederos del pago de los 4.207 € solicitados por la legataria por considerar el Tribunal que el certificado bancario aportado por la actora contiene un error material, de modo que no queda acreditado que los herederos cancelasen una cuenta titularidad de la legataria, Sra. Carmen, ni que percibiesen su saldo.

Tampoco tiene mayor interés para nosotros la discusión acerca del valor de los bienes del caudal relicto, la cual también se reduce a un problema probatorio (FD 2º *in fine*). Es suficiente referir que el Tribunal (confirmando el criterio de Primera Instancia) consideró que el valor neto del caudal relicto era de 7.692,95 €, de los cuales 5.889,92 € correspondían al inmueble legado y los restantes 1.803 € al saldo de la cuenta bancaria.

Esta valoración de los bienes del caudal relicto implica la procedencia de una reducción del legado en 120,2 € por inoficiosidad legitimaria: la legítima asciende a 1.923,24 € (7.692,95 €/4), mientras que a los legitimarios les quedan sólo 1.803 € (saldo de la cuenta) a título de herencia. La Sentencia comentada condena, en consecuencia, a la legataria a abonar 60,1 € a cada uno de los herederos en concepto de legítima. En sentido estricto, la legataria no paga la legítima a los herederos, ya que, en su condición de legataria, no es deudora de las legítimas, pero la Sentencia parece asumir que la legataria ha optado por abonar en metálico el valor en el que debe ser reducido su legado por inoficiosidad legitimaria antes que verse privada de una cuota indivisa sobre él, conforme a la facultad prevista en el art. 142.7 CDCC. Por ello la condena directamente al pago de las referidas cantidades, conforme a lo pedido por los herederos en el suplico de su demanda reconvencional.

El asunto realmente interesante de la Sentencia es el razonamiento acerca de si procede o no la detracción de la cuarta falcidia, teniendo en cuenta, por un lado, los valores probados del caudal relicto y, por otro, el hecho de que los herederos confeccionasen el inventario previsto legalmente después de interpuesta la demanda contra ellos, varios años después de la muerte del causante y de la delación de la herencia a su favor (FD 3º). La Sentencia nos ilustra con una completa argumentación histórica, que denota unos más que notables conocimientos de la tradición romanística por parte del ponente (Sr. Enric Alavedra Farrando).

3. La procedencia de la detracción de la cuarta falcidia, teniendo en cuenta los valores probados del caudal relicto

El primer problema planteado es si, dados los valores probados del caudal relicto, el valor de la adquisición de los herederos es suficiente como para impedir, en todo caso, la detracción de la cuarta falcidia. En el caso de la Sentencia, el caudal hereditario neto (7.692,95 €) una vez deducidas las legítimas (1.923,24 €) asciende a 5.769,72 €, de modo que la cuarta falcidia ascendería a 1.442,43 € (5.769,72 €/4).

La cuestión radica en el problema de si las cantidades percibidas por el heredero a título de herencia y en concepto de legítima absorben lo que le pudiese corresponder en virtud de la cuarta falcidia. Los herederos sostuvieron en su demanda y en su recurso de apelación que tenían derecho a la percepción, por separado, de su legítima y de la cuarta falcidia, mientras que la legataria, Doña Carmen, negaba que tal cálculo fuese conforme a Derecho.

La Sentencia comentada desestima los argumentos de los herederos basándose en que el art. 231 CDCC impone la imputación a la falcidia de todo lo percibido a título de heredero, inclusive, por lo tanto, de las cantidades imputables a la legítima. Ello lleva a desestimar la posibilidad de detracción de la cuarta falcidia a raíz de la mera valoración del caudal relicto, considerando procedente tan sólo la reducción en 120,2 € por inoficiosidad legitimaria.[6] Esta forma de calcular la falcidia es una consecuencia de haber hecho compatibles en la CDCC la cuarta falcidia y la legítima (art. 229 CDCC)[7], en contra de lo que había sido la norma en el Derecho precompilado (vid. por todos Jaume CANCER[8]). Los criterios de cálculo no habrían variado con el 279 de la Ley 40/1991, de 30 de diciembre, del Código de Sucesiones por causa de muerte en el derecho civil de Cataluña (DOGC nº 1544, de 21.1.1992) (en adelante, CS).

---

[6] Esta interpretación del art. 231 CDCC no es unánime en la doctrina. Vid., por ejemplo, Josep GASSIOT MAGRET (1980) *Comentarios a la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña*, Barcelona, 2ª ed., p. 273. Si el Tribunal hubiese seguido este criterio (y los actores reconvencionales hubiesen cumplido con el resto de requisitos legales) la demandada reconvencional habría sido condenada a abonar 1.562,63 € a los demandantes reconvencionales, 120,2 € en concepto de legítima y el resto en concepto de falcidia.

[7] El impulsor de la reforma fue Ramón María ROCA SASTRE (cfr. (1983), *Estudios de derecho civil especial de Cataluña*, Barcelona, § 289 y ss., pp. 656 y ss. Sobre las implicaciones del nuevo régimen, vid. Juan Berchmans VALLET DE GOYTISOLO (1984), *Panorama de derecho de sucesiones*, Vol. 2º (Perspectiva dinámica), Madrid, , § 239 y ss., pp. 498 y ss.

[8] Jaume CÀNCER, *Variae resolutiones iuris caesarei, pontificii et municipalis Principatus Cathaloniae*, Primera parte, Cap. 2º, §§ 24 y 25.

El Tribunal hubiera podido poner punto y final aquí a su argumentación, puesto que el fallo resultaría sobradamente motivado. Sin embargo, en el FD 3º la Sentencia se hace eco de las alegaciones formuladas por la legataria relativas al incumplimiento de las formalidades necesarias para la detracción de la cuarta falcidia, y en concreto la omisión del inventario realizado en tiempo y forma, según lo previsto en el art. 199 CDCC, aplicable al caso de la resolución comentada.

4. La argumentación de la Sentencia relativa a la necesidad de inventario

La Sentencia establece, ante todo, que la práctica del inventario dentro del plazo legal es un requisito ineludible para que el heredero testamentario pueda detraer la cuarta falcidia. [9] En la Resolución analizada se argumenta sobre la base del art. 199 CDCC, pero sus conclusiones pueden trasladarse en su integridad al precepto equivalente del CS (art. 230).

La cuestión, por lo tanto, radica en qué debemos entender por plazo legal para inventariar y, más concretamente, qué momento debe tomarse en consideración como día inicial del cómputo del plazo. El punto de partida es el tenor literal del art. 199 CDCC, el cual establece:

> "El inventario deberá quedar concluso dentro de los ciento ochenta días naturales a contar desde la delación de la herencia a favor del fiduciario, o bien dentro de un año, si el fideicomitente hubiese fallecido o tenido su última residencia habitual en el extranjero, o si el fiduciario no residiere en el domicilio en que radique la mayor parte de los bienes hereditarios."

El precepto está pensado para la llamada cuarta trebeliánica[10], pero se aplica a la falcidia por remisión del art. 226.4 CDCC, de modo que debe leerse "heredero" en lugar de "fiduciario" y "testador" en lugar de "fideicomitente". Por consiguiente, el *dies a quo* para el cómputo del plazo es el de la delación de la herencia a favor del heredero.

La Sentencia recurre a la tradición histórica catalana –en este punto, a la tradición romanística– para determinar en qué momento debe entenderse deferida la herencia. La Sentencia no puede tomar como punto de referencia el art. 4 CS, que contiene una definición clara del momento en el que debe considerarse deferida la herencia, porque esta norma no tiene un precedente en la

---

[9] Esta conclusión continúa una línea jurisprudencial marcada por algunas SSTS (31.12.1891 [cfr. Lluís PUIG FERRIOL (1974), *El Derecho catalán en la jurisprudencia*, Tomo II, Barcelona, p. 499], 7.11.1916 [cfr. Joaquim FRANQUESA (1925), *La jurisprudencia en el Derecho civil de Cataluña,* Barcelona, 2ª ed., pp. 227 y ss.] y 3.6.1967 [cfr. Lluís PUIG FERRIOL (1970), *El Derecho catalán... cit.*, Tomo V, Barcelona, p. 492]. En la misma línea vid. STSJC, Sala de lo Civil y lo Penal, 21.6.1999 (Ar. 8028; MP: Ponç Feliu i Llansa) y SAP Barcelona, Civil Sec. 14ª,13.9.2004 (JUR 282401; MP: Rosa Mª Agulló Berenguer).

[10] Un número importante de autores catalanes de la Edad Moderna sostuvieron que el plazo para inventariar a los efectos de detraer la cuarta trebeliánica no se iniciaba para el fiduciario hasta que hubiese aceptado la herencia, amparándose en las palabras "*al temps que acepta la heretat*" de la constitución de Felipe II aprobada en las Cortes de Monzón de 1547 y recogida como constitución 1ª del título 8º, libro 6º, volumen 1º de las *Constitucions i altres Drets de Catalunya*. Sobre esta polémica cfr. Ramón María MULLERAT BALMAÑA (1971), *La cuarta trebeliánica*, Barcelona, p.113, n.124. Esta discusión doctrinal no es trasladable a la cuarta falcidia, puesto que, la constitución se refiere expresamente a la cuarta trebeliánica ("*...per lo dret de traure la Trebelianica...*"), de modo que, para la falcidia, rige exclusivamente el Derecho común.

CDCC, que estuviese en vigor al abrirse la sucesión. Podría, sin duda, haber argumentado sobre la base de la referencia indirecta contenida en el art. 98.1 CDCC pero prefiere fundar la interpretación del término "delación", contenido en el citado art. 199 CDCC, en un análisis sumario del sentido de esta palabra en el Derecho Romano.

5. La tradición romanística tomada en cuenta por la Sentencia: el momento de la delación en el Derecho romano-justinianeo

En el Derecho Romano clásico, tal como expone con claridad la Sentencia, sólo existía delación en sentido estricto en la sucesión de los herederos voluntarios. Los herederos necesarios (entre los que se cuentan los descendientes sometidos a la patria potestad del causante, llamados *sui heredes*, y los esclavos propios del testador manumitidos en el testamento e instituidos herederos en él) adquirían la herencia *ipso iure* al morir el causante, sin que pudiesen repudiarla. Esto no obstante, el Pretor concedía a algunos herederos necesarios (los *sui heredes*) la posibilidad de convertir su título hereditario en meramente nominal, renunciando mediante el ejercicio del llamado *ius abstinendi* a los beneficios y a las cargas de la herencia, lo cual, en la práctica, tenía una eficacia similar a la repudiación de un heredero voluntario.

Por lo que se refiere a los herederos voluntarios, la delación se hacía coincidir con el momento en el que la herencia podía ser adida. En el Derecho republicano se permitía la adición desde el fallecimiento del causante, a no ser que existiese algún elemento (condición o término suspensivos, delación por sustitución, etc.) que impusiese un tiempo de espera. Una de las llamadas leyes caducarias[11], la Ley *Papia Poppaea* del año 9 d.C., prohibió a los instituidos en una parte de la herencia en un testamento escrito la aceptación antes de su apertura solemne[12]. La

[11] El término leyes caducarias abarca la referida ley *Papia Poppaea*, del año 9 d.C., y también la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, del año 18 a.C. En estas leyes se establecía el deber de contraer matrimonio y de procrear para todas aquellas personas que, encontrándose en las situaciones vitales que estas normas consideraban adecuadas casarse y tener hijos, se mantenían en la soltería o no tenían descendencia. Quienes infringían estos deberes eran considerados *incapaces* y se les vedaba la posibilidad de adquirir beneficios sucesorios. Los bienes deferidos a *incapaces* se consideraban *bona caduca* y se deferían a los herederos que sí cumplían los preceptos legales. Los cumplidores tenían, además, otros privilegios, como el derecho a adquirir las cuotas hereditarias vacantes por repudio o premoriencia. En época tardo-clásica todos los bienes caducos corresponden al fisco, de modo que las leyes caducarias pasan a tener una función puramente punitiva de quienes las contravengan. La innovación se atribuye en Ulp.17,2 a un *Antoninus*, el cual ha sido identificado generalmente como Caracalla. Vid. sin embargo la reciente defensa de la atribución a Marco Aurelio, en Martin AVENARIUS (2005), *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Gotinga, pp. 347 y ss.

[12] Vid. Ulp. 17,1; D.28,5,43 (42) Iul. 64 dig. y D.35,1,21 Iul. 31 dig. En este último texto, muchos autores consideran que los compiladores han eliminado un *non* entre *hereditatem* y *poterit*. Vid., entre otros, Sirio SOLÁIS (1933), *Diritto hereditario romano*, Vol. 2º, Nápoles, p. 110, n. 2 y p. 113, Pascuale VOCI (1967), *Diritto ereditario romano*, Vol. 1º, Milán, 2ª ed., p.632 y Riccardo ASTOLFI (1996), *La lex Iulia et Papia*, Milán, 4ª ed., pp. 225 y ss. No comparto esta opinión. Creo que Juliano se refiere a un heredero que adió después de la apertura del testamento pero sin saber que estaba abierto. Juliano nos dice que, al tratarse de una *condicio iuris*, lo importante es que se haya cumplido realmente y no que el delado sepa que se ha cumplido. Juliano compara este caso al de una persona que se considera erróneamente sometida a patria potestad y que acepta una herencia en beneficio del titular de la potestad: si realmente está libre de potestad, adquiere para sí, aunque al aceptar pensase que adquiría para su *paterfamilias*.

aceptación del instituido como único heredero universal seguía rigiéndose por el derecho antiguo, de modo que podía verificarse desde la muerte del causante.

Parece que las leyes caducarias tuvieron una aplicación irregular en el Principado y en el Bajo Imperio[13]. Justiniano formalmente derogó estas leyes y restauró el régimen anterior (*ius antiquum*) mediante una constitución del año 534 d. C. (*De caducis tollendis*), que fue compilada en C.6,51.[14]

Según Riccardo ASTOLFI (*La lex Iulia et Papia*… cit. pp. 225 y ss.) la Ley *Papia Poppaea* retrasó el momento de la delación para facilitar la caducidad de los beneficios sucesorios puesto que si el beneficiario de la atribución testamentaria moría sin haber aceptado (y no tenía designado sustituto en el propio testamento) la atribución caducaba, con los efectos referidos en la nota precedente. En mi opinión, sin embargo, es más probable que, como afirma Paul JÖRS [(1882), *Ueber das Verhältnis der lex Iulia de maritandis ordinibus zur lex Papia Poppaea*, Bonn, reimpreso con una nota de SPAGNUOLO VIGORITA (1985) en *Iuliae Rogationes. Due Studi sula legislazione matrimoniale augustea*, Nápoles], la medida está relacionada con la *lex Iulia vicesimaria*, del año 6 d.C., la cual, a efectos de calcular el impuesto sobre las herencias exigía una apertura solemne del testamento ante un Magistrado.

En Roma, los testamentos solían escribirse con un punzón en tablillas de madera enceradas por la parte interior. Una vez concluida la escritura, las tablillas (que solían ser dos o más) se ataban con cordeles por unos agujeros practicados en los márgenes y se sellaban, de modo que no pudieran ser abiertos sin romper los sellos o cortar los cordeles. Una vez sellado, el testamento se solía depositar en un templo, para que fuese custodiado. La apertura solemne consistía en romper públicamente los sellos y revelar el contenido de las tablas.

[13] Algunos romanistas diferencian dos períodos en la interpretación de las leyes caducarias, uno inicial que sería extensivo, y otro posterior restrictivo. Ubaldo ROBBE (voz "Accrescimento" en *Novissimo Digesto Italiano*, Turín, 1957, p. 160) divide la jurisprudencia clásica en un período de interpretación restrictiva (hasta Caracalla) y otro de interpretación extensiva (desde Caracalla). En términos similares, pero sin tanta precisión temporal, se expresan Biondo BIONDI (1965), "La legislazione di Augusto" en *Scritti giuridici*, Vol. 2º (*Diritto romano. Fonti. Diritto pubblico, penale, procesuale, civile*), Milán, p. 153, Rosario VACCARO DELOGU (1941), *L'accrescimento nel diritto ereditario romano*, Milán, p. 151 y Maria ZABLOCKA (1986), "Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastaia giulio-claudia" en *Bull* 89, pp. 380 y ss. Es muy probable que esta tendencia haya existido, aunque no puede detectarse en las fuentes una inaplicación generalizada. Parece más bien que los distintos emperadores, en vista de la situación de sus finanzas y de la coyuntura política, tomaron actitudes distintas frente a las leyes caducarias. Algunos debían preferir los ingresos económicos a la impopularidad, mientras que otros debieron intentar ganarse a los habitantes del imperio con la inaplicación o la abolición parcial del régimen de las leyes *Iulia* y *Papia*.

El propio Justiniano nos informa de que muchas de las prescripciones de estas leyes habían caído en desuso, o bien habían sido abolidas por constituciones imperiales: C.6,51 "*...Et quemadmodum in multis capitulis lex Papia ab anterioribus principibus emendata fuit et per desuetudinem abolita....*"

El conocidísimo fragmento de Juliano (D.1,3,32 libro 84 digestorum) en el que se afirma que "*...nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur*" se encontraba, precisamente, en uno de los libros dedicados a las leyes caducarias (vid. Otto LENEL, *Palingenesia*, vol. 1, col.480). Eso implica que, seguramente, la inaplicación de gran parte de este régimen empezó en plena época clásica. Sobre este punto, vid. Filippo GALLO (1985), "Produzione del diritto e sovranità popolare nel pensiero di Giuliano (a proposito di D.1,3,32)" en *Iura* 36, pp. 70 y ss.

De la lectura de C.6,51,1, parece desprenderse que lo primero en caer en desuso de forma progresiva fue la regulación de la *incapacitas*, a excepción quizás de las prohibiciones matrimoniales (Riccardo ASTOLFI (1973), "Note per una valutazione storica della *lex Iulia et Papia*", *SD* 39, pp. 28 y ss.), mientras que la caducidad de cuotas vacantes parece haberse mantenido en vigor hasta Justiniano (Paul JÖRS, *Ueber das Verhältnis*... cit. p.46, n.1, § 31). Constantino deroga la *incapacitas* de los *coelibes* y de los *orbi* en el año 320 (C.Th.8,16,1) y Honorio y Teodosio conceden el *ius liberorum* a todo el mundo (C.Th.8,17,2) el año 410. El destino de los bienes caducos también varió en algunos aspectos. Vid. Nov. Th.17,2 Teodosio y Valentiniano (año 444). Compárese con la versión de C.10,12,2, en la que se suprime la referencia a los *relicta caduca.*

La caducidad de las cuotas vacantes también experimenta algunas modificaciones en época postclásica. Una constitución de Teodosio II y de Valentiniano III (C.6,52,1) permite a los descendientes en línea recta del testador hasta el tercer grado que mueran después que él, pero *ante apertas tabulas*, transmitir la delación (de la herencia o del legado) a sus descendientes. Es lo que se ha venido a denominar *transmissio Theodosiana*. Justiniano extiende esta *transmissio* a los instituidos *ex asse*, en la constitución *De caducis tollendis* (C.6,51,1,5). Sobre este punto, vid. Riccardo ASTOLFI, *La lex Iulia...* cit. (4ª ed.) pp. 229 y ss.

El sentido de "delación" existente en Derecho republicano se convirtió, por consiguiente, en el *ius receptum* y paso a formar parte del Derecho común vigente en Cataluña. Por ello la CDCC y las normas posteriores usan el término "delación" en el sentido que tenía en el *ius antiquum* restaurado por Justiniano y, por consiguiente, resulta totalmente acertado recurrir –como hace la Sentencia- a la tradición romanística para interpretar el sentido de esta palabra en el art. 199 CDCC.

Existe, por consiguiente, una *continuatio iuris* en el sentido del término delación, que permanece esencialmente idéntico en el Derecho precompilado y en el Derecho compilado. Esto no implica, sin embargo, que exista también una *continuatio iuris* entre las normas que rigen el plazo para la formación de inventario a los efectos de la detracción de la cuarta falcidia. Las reglas específicas de la formación de inventario contenidas en el *Corpus* justinianeo difieren en puntos muy importantes de la regulación prevista en la CDCC, lo cual impide hablar de auténtica continuidad.

Si algo puede criticarse a la Sentencia comentada es que pasa por alto esta diferencia y que, apoyándose en la *continuatio iuris* existente en el sentido del término "delación" crea el espejismo de que existe también idéntica continuidad jurídica en las normas que rigen el plazo para la formación de inventario a los efectos de la detracción de la cuarta falcidia. La Sentencia apunta *passim* algunos extremos de las reglas romano-justinianeas que establecen el plazo para la formación de inventario pero renuncia a profundizar, limitándose a subrayar que se trata de un tema en el que "*no consta una pacífica doctrina*" y a reproducir el comentario de FAUS/CONDOMINES[15]. Si la Sentencia hubiese estudiado con algo más de detalle las normas romano-justinianeas relativas al plazo para la formación de inventario, se habría dado cuenta de que existe una intencionada cesura que distingue el Derecho precompilado del régimen posterior a la CDCC.[16]

---

[14] Esta constitución de Justiniano, del 534, deroga completamente el régimen de la caducidad, que ya había sido excluido casi completamente del Digesto y restaura el *ius antiquum*. Esta restauración se manifiesta también en las Instituciones (vid. I.2,20,8 en tema de legados).

[15] Suponemos que la Sentencia se refiere a Ramon FAUS ESTEVE/ Francisco de A. CONDOMINES VALLS (1960), *Derecho civil especial de Cataluña: Ley de 21 de julio de 1960 anotada*, Barcelona, concretamente en el comentario al artículo 199 (pp. 240 y ss.). Esta obra se ha impreso recientemente (con una presentación de Roberto FOLLIA I CAMPS) bajo el título *Comentaris a la Compilació de dret civil de Catalunya*, Madrid, 2003. En esta obra se expone muy superficialmente el régimen justinianeo ordinario e incluso parece darse a entender que el término extraordinario de un año es una innovación de la CDCC. Es, por consiguiente, una exposición incompleta e imprecisa del régimen justinianeo que no puede servir de referencia para determinar el Derecho precompilado.

[16] La Sentencia dice en su FD 3º, párrafo 11º "*En definitiva, la apertura del testamento para contabilizar el plazo para la práctica del inventario, que se recoge en la Sentencia recurrida, debe de rechazarse, a tenor de la propia dicción de la ley, de los antecedentes del derecho romano (salvo las leyes caducarias), la jurisprudencia del Tribunal Supremo citada y la interpretación de los autores catalanes señalados...*" El subrayado es mío. No puedo adherirme a la idea apuntada en la Resolución de que existiría una continuidad sustancial entre la tradición jurídica y la regulación compilada. La continuidad es un espejismo creado por la exposición simplificada –y errónea- del Derecho justinianeo que puede leerse en la obra de Ramon FAUS ESTEVE/Francisco de A. CONDOMINES VALLS, *Derecho civil especial de Cataluña* cit. pp.240 y ss. A mi juicio, este texto es responsable de haber desorientado el análisis histórico contenido en la Sentencia comentada.

6. La formación de inventario a los efectos de la detracción de la cuarta falcidia en el Derecho romano-justinianeo

En el Derecho Romano clásico el heredero no tenía necesidad de formar inventario para poder detraer la cuarta falcidia.[17] Este deber fue introducido *passim* por Justiniano en una Constitución del año 531 d. C. (C.6,30,22,4 y 14c) que tenía como objetivo principal la universalización del beneficio de inventario. Sin embargo, la regulación más detallada de este punto se halla en una Novela del propio Justiniano del año 535 d.C. (Nov. 1,1 y 2) titulada *De heredibus et Falcidia*, uno de cuyos objetivos era dificultar la reducción de los legados a causa de la detracción de la falcidia[18]. En esta Novela, sin embargo, no se menciona explícitamente el plazo para formar inventario, sino que Justiniano se remite a una norma anterior con los términos "*secundum modum et tempora per quae dudum sancivimus*" ("según el modo y los plazos que anteriormente sancionamos"). Generalmente se considera que la remisión debe considerarse hecha a la Constitución del 531 d.C. compilada en el *Codex* (C.6,30,22). En esta norma (§§ 2 y 3) se establece que el inventario debe iniciarse en los treinta días siguientes a la apertura del testamento o bien al momento en el que el heredero supiese que se había abierto el testamento o que le había sido deferida la herencia *ab intestato*.[19] El inventario debía terminarse en un plazo máximo de sesenta días a contar desde su inicio o bien, excepcionalmente, si todos o la mayor parte de los bienes hereditarios se hallaban lejos del heredero, dentro del año siguiente a la muerte del testador. Las palabras concretas de Justiniano son las siguientes:

> *"2. Sin autem dubius est, utrumne admittenda sit nec ne defuncti hereditas, non putet sibi esse necessariam deliberationem, sed adeat hereditatem vel sese immisceat, omni tamen modo inventarium ab ipso conficiatur, ut intra triginta dies, post apertas tabulas vel postquam nota ei fuerit apertura tabularum vel delatam sibi ab intestato hereditatem cognoverit numerandos, exordium capiat inventarium super his rebus, quas defunctus mortis tempore habebat*
> 2a. Et hoc inventarium intra alios sexaginta dies modis omnibus impleatur sub praesentia tabulariorum ceterorumque, qui ad huiusmodi confectionem necessarii sunt.
> *[...]*
> *3. Sin autem locis, in quibus res hereditariae vel maxima pars earum posita est, heredes abesse contigerit, tunc eis unius anni spatium a morte testatoris numerandum damus ad huiusmodi inventarii consummationem: sufficit enim praefatum tempus, etsi longissimo spatio distant, tamen dare eis facultatem inventarii conscribendi vel per se vel per instructos procuratores in locis ubi res positae sunt mittendos."*
>
> ["2. Pero, si es dudoso si la herencia del difunto debe ser aceptada o no, aunque <el delado> no considere que necesite deliberar, sino que ada la herencia o gestione como heredero, igualmente debe hacer inventario, de modo que dentro de los treinta días contados desde la apertura del testamento, o bien desde que hubiese conocido la apertura del testamento, o bien la delación de la herencia intestada a su favor, se incoe el inventario de aquellos bienes que el difunto tenía en el momento de su muerte.
> 2a. Y este inventario debe terminarse totalmente dentro de otros sesenta días, en presencia de notarios y de las demás personas que son necesarias para su confección.
> [...]

[17] Cfr. D.35,2,73,5 Gai. 18 ad ed. prov. "…*ipso iure minuuntur*…"
[18] Vid. por todos Biondo BIONDI (1960), *Sucesión testamentaria y donación*, Barcelona, p. 403.
[19] Este término se aplicará raramente para la cuarta falcidia, sólo cuando el causante, sin otorgar testamento, haya dejado en codicilo legados a cargo de sus herederos legales.

> 3. Pero si ocurriese que los herederos estuviesen ausentes de los lugares en los cuales se hallan los bienes hereditarios, o la mayor parte de ellos, entonces les concedemos el plazo de un año a contar desde la muerte del testador para terminar este inventario; pues, aunque haya una larga distancia, el plazo referido basta para darles la posibilidad de confeccionar el inventario, ya por sí mismos, ya encargándoselo a representantes instruidos, en los lugares donde se hallen las cosas."]

Nótese, pues, que el término *a quo* para el cómputo del plazo varía en función de si los delados se hallan en el mismo lugar que los bienes hereditarios o no. En el primer caso, se establece un plazo de treinta días para iniciar el inventario, a contar desde la apertura del testamento o desde que el delado conociese la apertura del testamento o la delación *ab intestato*, si esta fecha es posterior. Una vez iniciado el inventario, debe concluirse en sesenta días contados desde la fecha de su inicio. Por el contrario, si el delado no se encuentra en el mismo lugar que los bienes hereditarios el plazo para inventariar es de un año, a contar, sin embargo, desde la muerte del testador y no desde la apertura del testamento o desde el conocimiento de la delación *ab intestato*[20]. En la terminología del Derecho común, el primer plazo es un *tempus utile*, mientras que el segundo es un *tempus continuum*.

Esta diversidad de términos iniciales para el cómputo del plazo para inventariar no parece responder a ninguna lógica y ha provocado la perplejidad de los exegetas. Las palabras de MÜHLENBRUCH pueden suscribirse sin vacilación: "*Diese letzte Vorschrift gehört zu den zahllosen unter den neueren Kaisern ergangenen, wobei weder Maβ noch Verhältnis recht erwogen ist*."[Este último precepto pertenece a aquellos promulgados en gran número en tiempos de los emperadores más recientes en los que no se ha calibrado correctamente ni la mesura ni la proporción.][21]

Se entendería que a los ausentes se les concediese un plazo más extenso para inventariar que a los presentes, como ocurre, por ejemplo, en materia de *longi temporis praescriptio*, pero eso no es lo que hace la constitución de Justiniano. Todo lo contrario: el ausente, con frecuencia, será de peor condición que el presente: a poco que se retrase la apertura del testamento ocurrirá que el año contado a partir de la muerte del testador transcurrirá antes que los treinta días a contar desde que el delado tuvo conocimiento de la apertura del testamento. Por ejemplo, ¿qué ocurre si pasados dos, tres o cuatro años desde la muerte del causante se descubre un testamento hasta entonces ignorado? Si el delado se halla en el mismo lugar que la mayoría de los bienes hereditarios, entonces podrá inventariar, pero si se halla en otro lugar, estará fuera de plazo. Esto es absurdo.

[20] Cabe preguntarse si el plazo anual es aplicable a la sucesión intestada, puesto que la norma se refiere únicamente a "*testador*". El caso del heredero intestado gravado con legados es infrecuente, de modo que la solución a este caso queda en el aire.

[21] Christian Friedrich MÜHLENBRUCH, en CH. F GLÜCK (1840), *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld*, Tomo 41 , Erlangen, p. 356.

Todos estos problemas llevaron a muchos exegetas a intentar racionalizar y simplificar los plazos previstos en la constitución de Justiniano, aun a costa de contravenir su tenor literal.[22] Otros, por el contrario, se ciñeron a la autoridad del texto recibido[23]. En Cataluña, la referida norma fue considerada generalmente de forma acrítica Derecho vigente en su tenor literal hasta la Compilación[24]. El proceso compilador, sin embargo, ofreció la oportunidad de introducir por vía legislativa el orden y la racionalidad que necesitaba la materia.

El camino hacia la Compilación resultó, con todo, especialmente difícil y accidentado. En el artículo 312 del Proyecto de Apéndice de 1930 se mantenían los dos plazos para inventariar (90 días y 1 año) referidos en la Constitución de Justiniano, el primero aplicable con carácter general y el segundo sólo si "*el heredero viviere fuera de Cataluña, o los bienes o su mayor parte estuvieren fuera de su territorio*". Se unificaba, sin embargo, el *dies a quo* para el cómputo del plazo, que en ambos casos es "*desde que legalmente pueda ser conocido el testamento.*" Con esta expresión se pretendía adaptar la expresión *aprire tabulas* de la Constitución justinianea al contexto del Proyecto, en el que no hay propiamente un acto solemne de apertura del testamento más que en el caso de testamento cerrado (art. 249 del Proyecto). Sin embargo, esta adaptación era muy desafortunada, puesto que, con frecuencia, resulta difícil fijar en qué momento puede "*legalmente*" ser conocido el testamento, en especial si pensamos en el testamento ológrafo *inter liberos* previsto en el art. 252 del Proyecto. Además, una cosa es que el testamento pueda ser conocido y otra bien distinta que realmente lo sea. Es una suerte, por lo tanto, que este texto nunca entrase en vigor.[25]

El Proyecto de Compilación de 1955 recogía en su artículo 389 (al que se remitía el 437) un plazo general para inventariar de 180 días naturales (el doble de lo que estaba previsto en la Constitución de Justiniano) "*a contar desde que tenga lugar la delación de la herencia*" a favor del

---

[22] M. SCHÄFFER ("Mittheilungen aus der Praxis über verschiedene Rechtsmaterien" I, *Archiv für praktische Rechtswissenschaft aus dem Gebiete des Civilrechts, des Civilprozesses und des Criminalrechts* 5 [1858], pp. 236 y ss.), por ejemplo, omite toda referencia a la norma del § 3 de la constitución de Justiniano, en un intento deliberado de aproximar el régimen del Derecho común al dels arts. 793 y ss. del Code francés. Christian Friedrich MÜHLENBRUCH (en CH. F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung...* cit., pp. 358 y ss.) intenta corregir la regla del § 3 presumiendo un error de Justiniano a la hora de fijar el momento inicial del cómputo, aunque admite que "*mit den Worten der Stelle, welche die Anordnung zunächst und eigentlich enthält ist dies* [sic.] *Resultat freilich unverträglich.*" [Este resultado es claramente incompatible con las palabras del pasaje que inmediata y propiamente contiene la regla.].

[23] Este es el enfoque mayoritario entre los pandectistas. Vid. entre otros S. W. ZIMMERN (1823), *Grundriss des gemeinen in Deutschland geltenden Erbrechts*, Heidelberg, § 116, pp. 69 y ss.), A. SCHWEPPE,/ W. MEJER (1833), *Das Römische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung*, Tomo 5 (Erbrecht; prätorische Restitution), Gotinga, 4ª ed., § 606, p.178 y Bernhard WINDSCHEID (1887), *Lehrbuch des Pandektenrechts*, Tomo 3º, Frankfurt del M., 6ª ed., § 606, p. 236.

[24] Antoni Maria BORRELL Y SOLER (1944), *Derecho civil vigente en Cataluña*, Tomo 5º, Barcelona, 2ª ed., § 526, al que se remite desde el § 476 n.7. Uno de los textos de referencia es A. VINNIO (1765), *In IV. Institutionum imperialium commentarius*, Amsterdam, 4ª ed., p. 474b.

Respecto de la cuarta trebeliánica, una parte importante de la doctrina catalana de la Edad Moderna consideraba modificado el régimen del Derecho común por una norma de *ius proprium*, la constitución de Felipe II aprobada en las Cortes de Monzón de 1547 recogida como constitución 1ª del título 8º, libro 6º, volumen 1º de las *Constitucions i altres Drets de Catalunya*. Las especialidades introducidas por esta norma son aplicables únicamente a la cuarta trebeliánica, por lo cual puede prescindirse de su análisis detallado. Cfr. Ramón María MULLERAT BALMAÑA, *La cuarta trebeliánica* cit. pp.113 y ss.

[25] El mismo criterio se encuentra en el art. 266 del Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora de 23 de julio de 1931.

heredero. El plazo previsto era de un año, a contar desde esa misma fecha, si el testador hubiese fallecido o tenido su última residencia habitual en el extranjero o si el heredero no residiere dentro de la circunscripción de la Audiencia Territorial en la que se hallare la mayor parte de los bienes hereditarios.

El nuevo criterio del Proyecto había sido preconizado por algunas Sentencias del Tribunal Supremo en las que, de forma poco sutil, se había equiparado el instante en el que el delado conoció la delación con el momento en el que ésta se produjo, seguramente por considerar que, en los casos en cuestión, no concurrían elementos que permitiesen dudar que el delado conoció la delación desde el primer momento.[26] Es paradigmática la STS, 1ª, 25.10.1950 (Ar.1529; MP: Luis Vacas Andino) en la que se dice. (Considerando 4º) "[...] *el inventario debe de comenzar dentro de los 30 días de tenerse conocimiento de la declaración* [léase: delación] *y terminarse antes de transcurrir otros 60* [...]" para luego concluir que el inventario "[...]*no se formalizó hasta el 9 de mayo de 1892, cuando ya habían transcurrido los tres* [meses] *siguientes a la delación exigidos por la ley antes citada para la terminación del inventario*[...]".

El *dies a quo* para inventariar del Proyecto de 1955 pasó a la Compilación de 1960, en su artículo 199 –cuyo texto hemos reproducido *supra*-, y también en el art. 230 CS, en los cuales se modificaron tan sólo las circunstancias que permitían gozar del plazo anual. El vigente art. 230 CS tiene el siguiente tenor:

> "El inventario deberá quedar cerrado dentro de los ciento ochenta días naturales, a contar desde la delación de la herencia a favor del fiduciario, o bien dentro de un año, si el fideicomitente hubiera fallecido o tenido su última residencia habitual en el extranjero o si el fiduciario no residiera en el domicilio en que radiquen la mayor parte de los bienes hereditarios.
>
> El inventario se formalizará notarial o judicialmente, reseñándose en él los bienes relictos y su valor al abrirse la sucesión y las deudas y cargas hereditarias, con indicación de su importe. No será necesario detallar los elementos del ajuar, empresas o negocios, cosas universales o conjunto de cosas, ni expresar el fin a que responda la formación del inventario.
>
> No se considerará tomado en forma el inventario cuando, a sabiendas del fiduciario, no figuren en el mismo todos los bienes y deudas, ni cuando se haya confeccionado en fraude de los fideicomisarios. Para la formación del inventario no será necesario citar a persona alguna, pero podrán intervenir en ella los fideicomisarios que lo soliciten.
>
> El inventario de herencia tomado en tiempo y forma por cualquier otra persona aprovechará al fiduciario."

Este art. 230 CS recoge en esencia la norma de la Constitución justinianea para el caso de bienes ubicados en lugar distinto de la residencia del heredero, concediéndole un año desde la delación

[26] En este sentido, vid. STS, 1ª, 5.7.1949 (Ar.953), en cuyo considerando 3º se dice "*lo que interesa es que haya inventario (oportet inventarium fieri en expresión de los autos) por lo que las leyes exigen que éste se encuentre terminado dentro de los noventa días después del fallecimiento del testador...*".

de la herencia para formar inventario[27]. Este régimen se extiende también al caso en el que el testador hubiese muerto o hubiese tenido su última residencia habitual en el extranjero. Sin embargo, para los demás casos la norma sigue el nuevo criterio introducido en el Proyecto de Compilación de 1955 (y recogido en el art. 199 CDCC). En este punto la norma se aparta de lo que había sido tradicional en el Derecho precompilador, fijando como término general inicial para el cómputo del plazo para inventariar la fecha de la delación y no la del conocimiento de la apertura del testamento (o de la delación intestada).[28]

7. Conclusiones

En resumen, pues, la tradición jurídica catalana –formada en este caso íntegra y exclusivamente por la tradición romanística de C.6,30,22,2 y 3 –contenía dos puntos de referencia distintos para el inicio del plazo para formar inventario, a los efectos de detraer la cuarta falcidia. El término general para iniciar el inventario era de treinta días contados desde que el delado hubiese conocido la apertura del testamento o bien la delación de la herencia *ab intestato*. Este inventario debía terminarse en un plazo de 60 días desde su incoación. Si los herederos estaban ausentes de los lugares en los cuales se hallaban todos o la mayor parte de los bienes hereditarios, entonces disponían de un año a contar desde la muerte del testador para terminar este inventario. Este régimen plantea el problema de que, a veces, el término anual finará antes que el plazo ordinario de 90 días (30 + 60), por ejemplo, si el heredero desconoce la existencia del testamento.

El art. 199 CDCC (y el art. 230 CS) pone fin a estas dudas simplificando el régimen tradicional: regula sólo el término final del inventario (no el inicial) y, aunque mantiene la duplicidad de plazos, unifica el día *a quo* para su cómputo, que en todo caso se contará desde la delación de la herencia. Esta labor de simplificación implica una ruptura parcial con la tradición precedente que el legislador ha hecho de forma intencionada.

Comparto, por consiguiente, el criterio de la Sentencia en el sentido de que el *dies a quo* del cómputo debe ser el de la muerte del causante, por ser ésta la fecha de la delación, siendo legítimo el recurso a la tradición jurídica catalana para interpretar en qué momento se considera deferida la herencia. En contra de lo alegado por los herederos, las reglas romano-justinianeas específicas para el plazo de formación de inventario contenidas en la constitución justinianea compilada en el *Codex* (C.6,30,22) resultan inhábiles para servir como criterio exegético de la norma compilada, al existir una cesura entre ambas regulaciones.

---

[27] La Constitución de Justiniano habla de "*a morte testatoris*" mientras que el art. 199 CDCC y el art 230 CS dicen "*a comptar de la delació de l'herència*". La muerte del testador no siempre implica la delación de la herencia a favor del instituido, por ejemplo, si el heredero ha sido instituido bajo condición suspensiva. El cambio es relevante y subraya la cesura existente entre el Derecho precompilado y la CDCC.

[28] La jurisprudencia que ha interpretado el art. 199 CDCC (y que no cita la Sentencia comentada) ha seguido de modo regular la exégesis de la norma que acabamos de referir, aunque el único argumento ha venido siendo la literalidad del precepto, seguramente porque ninguna de las partes había propuesto una interpretación alternativa, fundada en el Derecho precompilado, que se pretendiese anteponer al sentido usual de los términos elegidos por el legislador. En este sentido puede verse la STSJC, Sala de lo Civil y Penal, 21.6.1999 (Ar. 2000\8028) y la SAP Barcelona, Civil Sec. 14ª, 13.9.2004 (JUR 2004\282401). Para la cuarta trebeliánica, vid. SAP Barcelona, Civil Sec. 1ª, 13.5.2005 (Ar. 989; MP: Josep Llobet Aguado).

Con todo, considero que la solución del art. 199 CDCC (y del art. 230 CS) no es la más adecuada para regular esta cuestión. En mi opinión, la próxima reforma del Derecho sucesorio catalán sería una buena ocasión para repensar el modo en el que se realizó la simplificación de la norma contenida en C.6,30,22,2 y 3.

Ante todo debo decir que me parece totalmente injustificada la fijación de dos términos iniciales para el cómputo del plazo para inventariar, en especial si ello permite que quien necesita más tiempo (el heredero que se encuentra lejos de los bienes hereditarios), a veces, acabe teniendo menos tiempo para inventariar. Por consiguiente, estoy de acuerdo con la Compilación en que debe simplificarse la constitución justinianea fijando un único *dies a quo*.

Sin embargo, no comparto la elección del legislador. Creo que debería haberse elegido como día inicial el que Justiniano establece como régimen ordinario, esto es, la fecha en la que el delado conoció la apertura del testamento o, si se quiere adaptar la norma a las formas testamentarias usuales en la actualidad, la fecha en la que tuvo conocimiento de la delación. Si se toma como referencia el día de la delación de la herencia (o la muerte del testador, o incluso la apertura del testamento) con frecuencia, el plazo caducará antes de que el delado conozca que ha sido instituido heredero y antes de que sepa qué legados ha ordenado el causante. La situación es especialmente sangrante si uno tiene en cuenta el contexto de duelo y desorientación en el que suelen hallarse los delados en los meses siguientes a la apertura de la sucesión. Por ello a Justiniano le pareció razonable que, al menos con carácter general, no se pudiese iniciar el plazo para inventariar si el delado no sabía que lo era.

Por otro lado, es sabido que Justiniano introdujo la necesidad de inventariar para que los herederos no sustrajesen bienes hereditarios o de cualquier otra forma manipulasen en su favor el cómputo del activo y del pasivo de la herencia (Nov.1,2pr). Pero, si el plazo para formar inventario es tan breve y se calcula desde la delación, ¿no se abre la puerta a que un legatario oculte dolosamente un testamento o un codicilo ológrafos, o bien una memoria testamentaria, hasta que haya caducado el plazo para que el heredero gravado pueda formar inventario? Sería *summum ius, summa iniuria*.[29]

Este no es el caso de la Sentencia comentada, ya que, si bien no queda demostrada la fecha en la que los hijos del testador tuvieron acceso al contenido del testamento, sí consta que éstos actuaron como herederos por lo menos desde 1982, lo cual es un indicio de que conocían su condición de delados mucho antes de recibir la demanda de Doña Carmen. Además, C.6,30,22,2 no establece como fecha inicial el día del conocimiento de la delación testada, sino el día en el que el delado conoció la apertura del testamento, que es una cosa muy distinta. Debe tenerse en cuenta que, al tratarse de un testamento notarial (FD 3º, párrafo 11º "*primera copia*"), los hijos del difunto seguramente pudieron acceder a él, al poco de conocer la muerte del testador, de modo que si realmente ignoraban la delación testamentaria, conocían al menos la existencia del

[29] Cicerón *De officiis* 1,10,33.

testamento y podían acceder a su contenido en cuanto quisiesen, siguiendo las oportunas formalidades. De todas formas, las circunstancias concretas del caso comentado no deben oscurecer que la fecha *a quo* del cómputo para inventariar fijada en el art. 199 CDCC y 230 CS puede ser fuente de situaciones realmente injustas.

Es posible que, en la próxima reforma del Derecho sucesorio catalán desaparezca totalmente la cuarta falcidia, lo cual resolvería el problema de raíz. Sin embargo quedaría todavía abierto el espinoso tema del inventario formado a los efectos de evitar la responsabilidad *ultra vires*, para el cual también podría cuestionarse si resulta razonable mantener la fecha *a quo* prevista actualmente en el art. 30 CS.[30]

[30] Considero mejor esta solución que la libertad para inventariar, sin sujeción a término, prevista, con carácter general, en el art. 1016 del Código civil español (con las excepciones de los arts. 1014 y 1015) y también en los §§ 1993 y ss. BGB.